

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2022년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 상여금 지급 관련 규정 불명확

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사 해외지사는 「해외조직망 관리규정 시행세칙」과 「해외지사 현지직원 운영지침」에 따라 현지직원을 대상으로 상여금을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 제1항에 따르면 현지직원의 상여금은 주재국 관련법이 규정하는 바에 따라 지급함이 원칙이며, 주재국 관련법이 상여금 지급을 별도로 규정하지 않는 경우에는 그 기준을 사장이 별도로 정할 수 있다고 되어 있다.

또한 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항에 의하면 주재국 노동법에 상여금 지급규정이 없는 경우에는 채용 월 급여 지급시에 상여금을 지급하되, 근속 연수가 만1년 이상에서 만4년 미만인 현지직원에게는 월 급여의 100% 범위 내, 근속 연수가 만4년 이상인 현지직원에게는 월 급여의 200% 범위 내에서 근무평정점수에 따른 상여금 지급 기준에 따라 상여금을 책정하여 지급한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 중국지역 일부 지사의 경우 감사대상기간 중 근속 연수가 만4년이 되는 현지직원에게 적용한 상여금 지급률 기준이 [표]와 같이 서로 다른 것으로 확인되었다.

[표] 근속기간 만4년 현지직원 대상 상여금 지급내역

지사명	이름	채용일자	근무평정 점수/평정대상 기간	상여금 지급액/ 지급률	상여금 지급일
■■지사	AA	2016. 6. 1.	(세부내역 기재 생략)	CNY6,090/100%	2020. 6. 1.
	BB	2016. 5. 1.		CNY6,870/100%	2020. 4. 27.
□□지사	CC	2017. 1. 10.		CNY12,592/160%	2021. 1. 21.
	DD	2016. 3. 1.		CNY10,710/170%	2020. 3. 27.
◆◆지사	EE	2016. 6. 1.		CNY11,547/180%	2020. 6. 19.
	FF	2017. 11. 20.		CNY13,734/200%	2021. 11. 19.

자료: TMS 입출금조회 자료 재구성

■■지사는 근속 연수 만4년이 된 현지직원을 대상으로 상여금 지급률 최대 100% 기준을 적용하였으나 □□지사와 ◆◆지사의 경우 상여금 지급률 최대 200% 기준을 적용하여 지급하였다. 이는 지사별로 「해외지사 현지직원 운영지침」에서 규정한 만4년에 대한 기준을 서로 다르게 해석·적용한 결과이며, 향후 동 지침 개정을 통해 명확한 기준 제시가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항의 해석을 돕기 위해 「해외지사 현지직원 운영 가이드라인」을 작성 및 배포(2019. 12. 27.)하였고 동 자료를 TMS 내 해외지사관리 게시판을 통해 지속적으로 관리 및 안내를 해오고

있었으며, 향후 해외지사 실무자가 규정을 보다 명확히 해석·적용할 수 있도록 세부사항을 규정 내에 포함하도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 해외지사 현지직원 대상 상여금 지급률 산정을 위한 근속 연수 기준을 명확히 할 수 있도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)